Ljungby kommun

Handling 9.1
Administrativa föreskrifter

Ekalunds Industriområde
2025-04-08

Upphandlingsdokument för utförandeentreprenad

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 3
AFA ALLMÄN ORIENTERING 3
AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 6
AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD 16
AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL 37

Dessa administrativa föreskrifter ansluter till AMA AF 21

AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för utförandeentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, AB 04, med de ändringar, tillägg och kompletteringar som följer av dessa administrativa föreskrifter.

Alla namn och personuppgifter som förekommer i förfrågningsunderlaget hanteras enligt reglerna i EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR).

Detsamma förutsätts gälla för de namn- och personuppgifter som lämnas i anbud eller annan handling enligt dessa administrativa föreskrifter eller med anledning av parternas kontrakt.

AFA ALLMÄN ORIENTERING

AFA.1 Kontaktuppgifter

AFA.11 Byggherre

Ljungby Kommun

Organisationsnummer : 212000-0670

AFA.12 Beställare

Ljungby Kommun
Olofsgatan 9
341 83 Ljungby
Tel. växel: 0372-78 90 00

AFA.121 Beställarens kontaktperson under anbudstiden

Förfrågningar om entreprenaden under anbudstiden ska i första hand ställas i enlighet med AFB.35. Övriga frågor som uppkommer under anbudstiden kan ställas till:
Andreas Söder
Tel: 0730-871255
E-post: andreas.soder@colligio.se

AFA.122 Beställarens kontaktperson för visning av arbetsområdet

Kontaktperson för visning av arbetsområdet är Mats Fridlund
Tel: 0733-739354
E-post: mats.fridlund@ljungby.se
För mer information se AFB.34.

AFA.13 Projektörer

Mark/VA:

M3D Consulting AB

Belysningsplan:

Öhrns Ingenjörsbyrå i Hässleholm AB

AFA.15 Nätägare

Nätägare - VA:
Ljungby tekniska förvaltning

Nätägare - El:
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Ljungby Energi
Box 262
341 25 Ljungby
0372-600 600

Nätägare – Fjärrvärme:
Ljungby Energi
Box 262
341 25 Ljungby
0372-600 600

Nätägare – Tele/Fiber:
Skanova
169 03 Solna

AFA.2 Orientering om objektet

AFA.21 Översiktlig information om objektet

Utbyggnad av nytt industriområde utmed E4, Ljungby kommun

Området omfattar ca 80ha och rör sig om en utbyggnad av VA, dagvattenanläggningar, vägar, parkanläggningar och terrassering av kvartersmark.

För mer detaljerad information vänligen följ länken nedan:

Industriområde Ekalund - Ljungby kommun

AFA.22 Objektets läge

Ekalunds Industriområde
Eka 3:3
341 83 Ljungby

AFA.3 Upphandlingsform

Generalentreprenad.

AFA.4 Entreprenadform

Utförandeentreprenad enligt AB04

AFA.5 Ersättningsform

Ersättningsformen är mängdkontrakt med indexreglering. Ersättning utgår således för de faktiskt utförda mängderna och med de avtalade à-priserna.

AFA.6 Förkortningar

I dessa Administrativa Föreskrifter används följande förkortningar:

B	Beställare
E	Entreprenör

LOU	Lag om Offentlig Upphandling
SE	Sidoentreprenör
UE	Underentreprenör
MF	Mängdförteckning med beskrivande text
TA-plan	Trafikanordningsplan

AFA.7 Begreppsförklaringar

Begreppsförklaringar enligt AB 04, AMA AF 21, AMA Anläggning 23 och LOU gäller.

Förfrågningsunderlag: Med förfrågningsunderlag avses upphandlingsdokument enligt LOU 1 kap. 23§.

AFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER

För upphandlingen gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Upphandlingen sker enligt de bestämmelser i lagen som gäller över tröskelvärdet.

AFB.1 Upphandlingsförfarande

Upphandlingen sker genom ett så kallat öppet förfarande i enlighet med LOU.

AFB.2 Förutsättningar för upphandlingens genomförande

B kan komma att avbryta upphandlingen om det finns sakliga skäl.

Detta innebär att B bland annat har rätt att avbryta upphandlingen om

- förutsättningarna för upphandling/uppdraget väsentligt förändras
- erforderliga myndighetsbeslut/tillstånd för projektets genomförande saknas eller inte erhålles inom rimlig tid
- Bs beräknade/budgeterade kostnad överskrids
- endast olämpliga eller ogiltiga anbud lämnas
- det föreligger brister i upphandlingsdokumenten
- det föreligger bristande konkurrens
- andra sakliga skäl

Om en sådan situation skulle uppstå och B beslutar att avbryta upphandlingen kommer anbudsgivare att meddelas om detta samt orsakerna om varför.

AFB.3 Förfrågningsunderlag

Upphandlingsdokumentet omfattar detta dokument samt till detta dokument angivna handlingar, se AFB.32.

AFB.31 Tillhandahållande av förfrågningsunderlag

Upphandlingsdokumentet finns att hämta i digital form via Bs upphandlingssystem, Tendsign. Det är kostnadsfritt för sökande att använda systemet och lämna anbud.

För tillgång till systemet krävs inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls efter registrering på http://www.tendsign.com

Vänligen kontakta Tendsign vid frågor eller behov av support:
tendsignsupport@mercell.com

AFB.32 Förteckning över förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlaget består av följande handlingar:

2. Ändringar i AB 04 som är upptagna i sammanställning i administrativa föreskrifter, se AFC.111.

3. AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (bifogas ej)

6. Särskilda mät- och ersättningsregler
6.1* Mät- och ersättningsregler, MER Anläggning 23 (bifogas ej)
6.2* Mät- och ersättningsregler, MER El 22 (bifogas ej)
6.3 Avsteg MER Anläggning 23

9. Administrativa föreskrifter, AF
9.1 Administrativa föreskrifter, daterad 2025-04-08

10. Ej prissatt mängdförteckning

10.1 Ej prissatt mängdförteckning Mark och VA, daterad 2025-02-13
Denna handling utgör en egen flik i anbudsformuläret (excelformat)
10.2 - Ej prissatt mängdbeskrivning Belysning
Denna handling utgör en egen flik i anbudsformuläret (excelformat)

12. Ritningsförteckning inkl. ritningar

12.1 - Ritningsf. samt ritningar Mark
12.2 - Ritningsf. samt ritningar Belysning

13. Övriga handlingar

13.1 Anbudsformulär
13.2 Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)
13.3 PM Geoteknik
13.4 Handbok Arbete på Väg
13.5 Upplag Myrebobacken
13.6 Upplag NV om Ekalund
13.7 Sysselsättningskrav
13.8 Ställningstagande ang. behov av tillstånd för vattenverksamhet
13.9 Kompletteringar, förtydliganden ESA
13.10 Vägled. Verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet
13.11 Kodlista Rithandboken vers.2.0
13.12 Växtförteckning
13.13 Skötselplan
13.14 Vägmärkesförteckning
13.15 Pumpstation
13.16 Beslut om att frisläppa del av område för industriområde, Länsstyrelsen
13.17 Tryckstegringsstation 1
13.18 Tryckstegringsstation 2
13.19 Stolp- och armaturförteckning
13.20 Bilaga 2-FSA-tabell
13.21 Dispens stenmurar och rösen
13.22 Arbetsmiljöplan Ekalund Del 1
13.23 Arbetsmiljöplan Ekalund Del 2

*) Bifogas ej upphandlingsdokumentet.

AFB.33 Kompletterande förfrågningsunderlag

Eventuellt kompletterande information kommer att finnas tillgängliga i Tendsign, senast sex (6) dagar före anbudstidens utgång.

Kompletterande information blir gällande i upphandlingen och det åligger varje anbudsgivare, oavsett hur upphandlingsdokumentet erhållits, att själv se till att eventuell ny information erhålls under anbudstiden.

AFB.34 Projektgenomgång under anbudstiden

I syfte att kunna lämna ett seriöst anbud åligger det anbudsgivaren att skaffa sig fullständig kännedom om arbetets omfattning. Detta sker bland annat genom besök på platsen för arbetsområdet och de befintliga byggnader, lokaler och anläggningar som berörs av entreprenadens arbeten.

Tid för visning överenskommes med Bs kontaktperson via mail.

Anbudsgivare kontaktar Bs projektledare för bokning av tid. Kontaktuppgifter framgår av AFA.122. Senaste dag för visning är den samma som sista dag för att ställa frågor enligt AFB.35 för att anbudsgivaren ska ges möjlighet att ställa frågor avseende visningen i upphandlingssystemet Tendsign.

AFB.35 Frågor under anbudstiden

Frågor med anledning av förfrågningsunderlaget skickas till B genom upphandlingsverktyget Tendsign. Frågan bör hänvisa till kravets beteckning, exempelvis "AFB.61". Svar aviseras till den e-postadress anbudsgivaren registrerat i Tendsign. Det åligger anbudsgivaren att se till att registrerad e-postadress är aktuell.

Sista dag för att ställa frågor framgår i upphandlingssystemet Tendsign. Svar publiceras senast 6 dagar före sista anbudsdag.

AFB.4 Anbudsgivning

AFB.41 Anbuds form och innehåll

Anbud ska lämnas elektroniskt genom upphandlingsverktyget Tendsign, www.tendsign.com.

Samtliga handlingar ska vara läsbara i program från Microsoft Office-paketet alternativt vara i pdf-format.

Svenska språket tillämpas vid all kommunikation gällande denna upphandling och anbudet ska vara avfattat på svenska. Undantag får göras för enstaka fackuttryck, tekniska beskrivningar, registreringsbevis och motsvarande handlingar.

Anbudsgivaren ska fylla i efterfrågade uppgifter i handling 13.1 ”Anbudsformulär”. Av anbudsformuläret framgår även vilka övriga bilagor anbudsgivaren ska skicka med i sitt anbud.

Samtliga anbudspriser ska anges i svenska kronor, SEK, exklusive mervärdesskatt. Negativa priser i upphandlingens anbudsformulär accepteras ej, anbud innehållande negativa prisposter kommer att förkastas.

Anbudsgivaren ansvarar för att anbudet är komplett. Anbud kan komma att förkastas om det är ofullständigt eller uppgifter saknas. Reservationer accepteras inte.

AFB.411 Huvudanbud

Huvudanbud ska anges helt enligt förfrågningsunderlaget. Endast huvudanbud accepteras.

AFB.413 Alternativa utföranden

Alternativa utföranden accepteras inte.

AFB.414 Komplettering till anbud

B har ingen skyldighet att begära att ett ofullständigt anbud förtydligas eller kompletteras.

B kan dock komma att begära kompletteringar till anbudet om kompletteringen inte utgör någon konkurrensfördel för anbudsgivaren. På Bs begäran ska anbudsgivare inom fyra (4) arbetsdagar inkomma med begärda uppgifter.

Handlingarna kommer att begäras in via Tendsign.

AFB.42 Anbudstidens utgång

Anbud ska vara B tillhanda senast i enlighet med angivet datum i Tendsign.

För sent inkomna anbud kommer inte att prövas oavsett anledningen till förseningen.

AFB.43 Anbuds giltighetstid

Anbudet ska vara giltigt i 120 dagar från sista anbudsdag.

Anbudsgivaren är inom denna tid bunden av anbudet även efter beslut om tilldelning meddelats fram till giltigt upphandlingskontrakt tecknats.

Om upphandlingen blir föremål för rättslig prövning förlängs giltighetstiden automatiskt med 30 dagar efter att dom har vunnit laga kraft.

AFB.44 Adressering

Anbud avlämnas elektroniskt i upphandlingssystemet Tendsign. Anbud som inkommer på andra sätt än elektroniskt i Tendsign kommer att förkastas.

AFB.45 Ersättning för anbudsgivning

Anbudsgivaren har inte rätt till ersättning för anbudsgivning.

AFB.5 Anbudsöppning

Sluten anbudsöppning tillämpas.

Anbuden öppnas i upphandlingssystemet vid en förrättning där minst två personer som är utsedda av B deltar.

AFB.6 Prövning av anbudsgivare och anbud

Under denna punkt anges uteslutningsgrunderna (AFB.61), de krav som ställs på Leverantören samt vilka bevis som ska lämnas in avseende Leverantörens ekonomiska och finansiella ställning, kapacitet, kompetens och erfarenhet (AFB.61 och AFB.62).

Leverantören kan välja att:

- *lämna in alla efterfrågade bevis* och dokument avseende uteslutning och kvalificeringskrav på anbudsgivaren *direkt med sitt anbud* eller
- *lämna ett preliminärt bevis* på att det inte finns grund för uteslutning samt att kvalificeringskraven på anbudsgivaren är uppfyllda genom att lämna en egenförsäkran, *i form av ESPD* (European Single Procurement Document), tillsammans med anbudet.

Särskilt om ESPD

Önskar anbudsgivaren använda ESPD så får anbudsgivaren begära ut den via Tendsigns funktion för frågor och svar. Om anbudsgivaren använder sig av en ESPD kan anbudsgivaren i anbudsskedet bortse från de instruktioner som anges under rubriken ”Bevisning” i AFB.61, AFB.621, AFB.622 samt AFB.623.

De intyg och dokument som krävs för att försäkra att lämnad information i egenförsäkran är korrekt lämnas i stället in på anmodan av B. Detta sker efter anbudets inlämnande men innan tilldelning.

Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet och valt att lämna en egenförsäkran (ESPD) i anbudet ska anbudsgivarens ESPD åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas.

Prövning av anbudsgivare och anbud

Prövningen kommer att ske i tre steg:

1. B kontrollerar att det inte föreligger några skäl för uteslutning i enlighet med AFB.61
2. B kontrollerar att anbudsgivaren uppfyller samtliga obligatoriska krav i enlighet med AFB.62.
3. B prövar anbudet i enlighet med AFB.63.

B kan komma att utföra en omvänd utvärdering med begränsad kontroll i enlighet med 4 kap. 12 § LOU. Det innebär att B först gör en prövning av anbuden för att få fram det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. B behöver sedan bara genomföra

en fullständig kontroll av samtliga punkter ovan med den anbudsgivare som ligger i läge för att bli tilldelade uppdraget.

AFB.61 Uteslutning av anbudsgivare

Uteslutning enligt 13 kap. LOU

En anbudsgivare utesluts från att delta i upphandlingen, om B får kännedom om att anbudsgivaren, eller en företrädare för den juridiska personen, enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som anges i 13 kap.1 § LOU eller har obetalda skatter och socialförsäkringsavgifter som fastställts i enlighet 13 kap. 2 § 1 st. LOU.

En anbudsgivare utesluts också från deltagande i upphandlingen om någon av uteslutningsgrunderna som anges i 13 kap. 2 § 2 st. eller 3 § LOU föreligger, under förutsättning att det har betydelse för uppdragets fullgörande.

Uteslutningsgrunderna gäller även för företag vars kapacitet åberopas av anbudsgivare för att uppfylla kvalificeringskrav. Om sådant företags förhållanden är skäl för uteslutning kan B begära att anbudsgivaren byter ut företaget mot ett annat företag. För det fall företaget, efter sådan begäran, inte byts ut kommer anbudsgivaren att uteslutas från upphandlingen.

<u>Bevisning</u>

Genom ingivande av anbud försäkrar anbudsgivarens på heder och samvete att nämnda uteslutningsgrunder ej föreligger. Beställaren kommer att kontrollera att anbudsgivaren samt eventuell åberopade kapacitet inte omfattas av uteslutningsgrunderna via tjänsten Kapitel13.se.

B kan komma att begära in uppgifter från anbudsgivaren avseende dessa uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om sådan grund för uteslutning föreligger.

Uteslutning på grund av Sanktionsförordningen

EU har beslutat om en EU-förordning som innebär ett förbud mot att ryska företag tilldelas kontrakt och koncessionskontrakt. Förbudet gäller från och med 9 april 2022 (Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina).

EU-förordningen är direkt tillämplig i alla EU:s medlemsstater och innebär i korthet att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt med ryska företag.

<u>Bevisning</u>

Anbudsgivaren intygar genom inlämnande av anbud att:

- denne inte är rysk medborgare eller en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som är etablerad i Ryssland.
- denne inte är en juridisk person, enhet eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående fråga.
- denne inte är en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i ovanstående punkter.
- denne inte kommer anlita en sådan enhet som avses i föregående frågor som underleverantör, eller åberopa sådan enhets kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven, om de skulle stå för mer än 10 % av kontraktets värde.

B kan komma att begära in uppgifter från anbudsgivaren avseende dessa uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om sådan grund för uteslutning föreligger.

AFB.62 Prövning av anbudsgivares lämplighet

AFB.621 Krav på behörighet att utöva yrkesverksamhet

Anbudsgivare ska:

- vara registrerad i aktiebolags- eller handelsregister eller motsvarande register för sin bolagsform eller på annat sätt registrerad i det land där verksamhets bedrivs enligt landets regler om aktie-, handelsbolag eller liknande register.
- vara registrerad för redovisning och betalning av moms och andra statliga avgifter/skatter samt vara fri från skuld för betalning av desamma.
- vara registrerad för F-skatt. Inför tilldelning av uppdrag till utländsk arbetsgivare ska denne på anmodan kunna uppvisa svensk F-skattsedel (SKV4632). Samma krav gäller för eventuella UE i alla led. Bevis på detta ska presenteras i samband med godkännande av UE.

Bevisning

B kommer, som en del i prövningen av kraven på anbudsgivaren, kontrollera att anbudslämnande företag och eventuell åberopad kapacitet har fullgjort sina skyldigheter avseende registrering och betalning av skatter och avgifter.

Utländsk anbudsgivare ska kunna inkomma med bevis som styrker att anbudsgivaren och eventuella underleverantörer fullgjort sina åligganden avseende registrering och betalning av skatter/avgifter.

AFB.622 Krav på ekonomisk och finansiell ställning

Kreditvärdighet

Anbudsgivaren ska ha sådan ekonomisk stabilitet och finansiell ställning att entreprenaden kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska problem.

Anbudsgivare ska därmed under de senaste 12 månaderna, från sista anbudsdag räknat, haft en genomsnittlig rating på minst 60 hos Creditsafe. Ingen enskild månad får under 12-månadersperioden understiga rating 40.

Bevisning

B kontrollerar via upplysning hos Creditsafe att kravet på rating är uppfyllt.

I de fall anbudsgivaren har lägre rating eller av annan anledning inte kan erhålla rating kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla kravet genom att redovisa sin ekonomiska ställning på annat sätt och styrka att de har tillräcklig finansiell ställning för att fullgöra entreprenaden under avtalstiden.

Bevis kan utgöras av senaste resultaträkning, moderbolagsgaranti eller annan garant, revisorsintyg, eller annan ekonomisk redovisning som visar att kravet är uppfyllt.

Omsättning

Anbudsgivarens nettoomsättning ska det senaste avslutade räkenskapsåret ha uppgått till minst 250 miljoner SEK.

Bevisning

Beställaren kontrollerar att kravet är uppfyllt via kreditupplysningsföretaget Creditsafe. Om kravet ej kan verifieras via upplysning från Creditsafe ska anbudsgivaren på anmodan av beställaren komplettera med ett revisorsintyg som visar faktisk omsättning.

AFB.623 Krav på teknisk och yrkesmässig kapacitet

Anbudsgivaren ska ha tillräcklig teknisk förmåga och kapacitet för att kunna genomföra det uppdrag upphandlingen avser. Anbudsgivaren ska förfoga över nödvändiga personella och tekniska resurser samt ha sådan erfarenhet som behövs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett ändamålsenligt sätt.

A. Referensuppdrag – Anbudsgivande företag

Anbudsgivarens erfarenhet av liknande projekt

Anbudsgivaren ska, för att vara kvalificerad för fullgörande av kontraktet, ha nödvändig kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag.

Anbudsgivaren ska därför lämna ett, för detta uppdrag, relevant referensprojekt där företaget haft samordningsansvaret som generalentreprenör.

För att referensprojektet ska anses relevant ska det

- avse en utförandeentreprenad
- avse en anläggningsentreprenad.
- haft en entreprenadsumma om minst 50 miljoner sek. exkl. moms.
- vara påbörjat och slutbesiktigat under perioden 2018-03 t.o.m. 2025-03.

Bevisning

Uppgifter om referenser lämnas i handling 13.1 ”Anbudsformulär”, fliken 4 ”Referens - **Anbudsgivare**”.

B kommer, preliminärt, att kontakta angiven referent under perioden V.21 2025. Referenten ska vara vidtalad samt ha god kännedom om projektet. Referenten ska kunna bekräfta att angivet referensprojekt uppfyller ovan ställda krav och ska dessutom kunna intyga att entreprenaden genomförts med tillfredställande resultat med avseende på kvalitet, ekonomi och tid.

Anbudsgivaren ansvara för att referenten är tillgänglig under ovan nämnd period.

B. Organisation – Erfarenhet och referensuppdrag

De personer som ska ansvara för uppdraget namnges i anbudet enligt handling 13.1 ”Anbudsformulär”, flik 2 ”Organisation”.

Följande yrkeskategorier ska ingå i anbudsgivarens offererade platsorganisation och ska ha följande kompetens och erfarenhet:

Platschef

Offererad platschef ska ha minst fem (5) års arbetslivserfarenhet som platschef inom anläggningsentreprenader.

Offererad platschef ska i anbudet lämna uppgifter till ett referensuppdrag där denne haft rollen som platschef.

Referensuppdraget ska

- avse en utförandeentreprenad
- avse en anläggningsentreprenad.
- haft en entreprenadsumma om minst 50 miljoner sek. exkl. moms.
- vara påbörjat och slutbesiktigat under perioden 2018-03 t.o.m. 2025-03.

Angiven referensperson kommer att kontaktas via telefon och ska kunna intyga att platschefens arbete genomförts med tillfredsställande resultat avseende kvalitet, ekonomi och tid.

Bevisning

CV som styrker efterfrågad kompetens och erfarenhet ska bifogas till anbudet. Referensuppdrag anges direkt i anbudsformuläret, flik 4 ”Referenser – **Platschef**”

B kommer, preliminärt, att kontakta angiven referent under perioden V.21 2025.

Arbetsledare

Offererad arbetsledare ska ha minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arbetsledare inom bygg- och anläggningsentreprenader.

Offererad arbetsledare ska i anbudet lämna uppgifter till ett referensuppdrag där denne haft rollen som arbetsledare.

Referensuppdraget ska

- avse en utförandeentreprenad
- avse en ombyggnad eller anläggningsentreprenad.
- haft en entreprenadsumma om minst 50 miljoner sek. exkl. moms.
- vara påbörjat och slutbesiktigat under perioden 2018-03 t.o.m. 2025-03.

Angiven referensperson kommer att kontaktas via telefon och ska kunna intyga att arbetsledarens arbete genomförts med tillfredsställande resultat avseende kvalitet, ekonomi och tid.

Bevisning

CV som styrker efterfrågad kompetens och erfarenhet ska bifogas till anbudet. Referensuppdrag anges direkt i anbudsformuläret, flik 4 ”Referenser – **Arbetsledare**”

B kommer, preliminärt, att kontakta angiven referent under perioden V.21 2025.

C. Kvalitets- och miljöledningssystem

Anbudsgivaren ska ha dokumenterade rutiner för kvalitets, -miljö och arbetsmiljöarbete enligt AFC.2211, AFC.2212 och AFC.2213.

AFB.624 Åberopande av andra företags kapacitet

Anbudsgivare får vid behov åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskraven ovan avseende ekonomisk ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet. Anbudsgivaren anger uppgifter om åberopad extern kapacitet i handling 13.1”Anbudsformulär”, flik 3 ”Extern kapacitet”.

Om anbudsgivaren åberopar annat företags kapacitet bör anbudsgivaren bifoga ett samarbetsavtal till anbudet där det framgår att anbudsgivaren kommer att förfoga över de nödvändiga resurserna när kontraktet ska fullgöras. Om samarbetsavtalet inte är bifogat redan i anbudet ska det skickas in på anmodan av B i enlighet med de tidsfrister som anges i AFB.414. Åtagandet från det/de andra företaget/-en ska avse hela kontraktsperioden.

Övriga förutsättningar vid åberopandet av annat företags kapacitet:

- Om den kapacitet som anbudsgivaren åberopar gäller utbildnings- och yrkeskvalifikationer får anbudsgivaren endast åberopa annat företags kapacitet om det åberopade företaget även kommer att utföra den tjänst för vilken kapaciteten krävs.
- Om den kapacitet som anbudsgivaren åberopar gäller ekonomisk och finansiell ställning får anbudsgivaren endast åberopa annat företags kapacitet om det åberopade företaget åtar sig ett solidariskt ansvar för kontraktsarbetet.
- Företag vars kapacitet åberopas ska, utöver det krav de åberopas för, uppfylla kraven avseende behörighet att utöva verksamhet samt

ekonomisk kapacitet. Det får heller inte föreligga någon grund för uteslutning enligt AFB.61.

AFB.63 Prövning av anbud

Vid anbudsprövning kommer B att anta det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktigt utifrån grunden “Pris” i enlighet med 16 kap. 1 § 2 st. 3 p. LOU.

Det innebär att den anbudsgivare som har lämnat lägst anbudssumma kommer tilldelas kontrakt, förutsatt att de är kvalificerade.

Anbudssumman summeras automatiskt genom att anbudslämnaren fyller i handling 13.1 ”Anbudsformulär”, flik ”Handling 10.1 Mängdförteckning” samt de timpriser som efterfråga i fliken 6 ”Prisbilaga”.

AFB.64 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud

Efter utvärdering fattar B ett tilldelningsbeslut och meddelar detta till samtliga anbudsgivare elektroniskt via de e-postadresser som anbudsgivarna registrerat i Tendsign. När tilldelningsbeslut meddelas är detta inte att betrakta som ett civilrättsligt bindande avtal.

Anbudsgivaren är bunden av sitt anbud även om annan anbudsgivare fått ett tilldelningsbesked. Bundenheten upphör antingen sedan upphandlingskontraktet tecknas med annan eller giltighetstiden har gått ut.

Tilldelningsbeslut kommer att skickas ut med elektroniskt medel, vilket medför att B tillämpar avtalsspärr på 10 dagar. Observera att e-postadress i Tendsign bör anges till behörig och i ärendet väl insatt person, inte till någon allmän adress.

AFB.65 Sekretess för anbudshandlingar

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller absolut anbudssekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats.

När tilldelningsbeslutet har fattats är som regel samtliga handlingar som rör upphandlingen offentliga. Enligt 31 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) kan uppgifter bli föremål för sekretess endast i vissa fall.

Anbudsgivare som vill skydda uppgifter i anbud ska därför:

1. begära sekretess
2. precisera vilka uppgifter som det begärs sekretess för
3. precisera varför skada kan antas uppstå
4. precisera skadan till belopp.

Även om en anbudsgivare har begärt sekretess är det ingen garanti för att uppgiften i fråga kommer omfattas av sekretess. B kommer genomföra sekretessprövning i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen. För sekretess erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.

AFB.67 Kontraktstecknande

Avtal mellan B och den E som tilldelats kontraktet sluts genom en uppdragsbeställning baserat på upphandlingsdokumentets samtliga delar inkl. bilagor, ”frågor och svar” under anbudstiden samt anbudsgivarens anbud. Anbudsgivaren har möjlighet att ställa frågor under anbudstiden avseende upphandlingsdokumentets innehåll och kan på så vis ha möjlighet att påverka innehållet. Anbudsgivaren ska acceptera upphandlingsdokumentet genom att fylla i detta i handling 13.1 ”Anbudsformulär”. Anbudsgivare som väljer att inte försöka påverka innehållet i upphandlingsdokumentet och som väljer att inte acceptera upphandlingsdokumentets innehåll i handling 13.1 ”Anbudsformulär” kommer således att förkastas per automatik.

AFC ENTREPRENADFÖRESKRIFTER VID UTFÖRANDEENTREPRENAD

AFC.1 Omfattning

Entreprenaden omfattar komplett utförande av mark- och anläggningsarbeten i enlighet med AFA.21.

Entreprenadens omfattning i detalj framgår av förfrågningsunderlaget i dess helhet, se AFB.32.

AFC.11 Kontraktshandlingar

Uppdragsbeställning kommer att upprättas mellan B och E. Uppdragsbeställning kommer att gälla som kontrakt.

Bindande beställning ska anses föreligga först då uppdragsbeställning är utväxlad och undertecknad av båda parter. Arbeten på plats får ej påbörjas innan detta skett.

AFC.111 Sammanställning över ändringar i AB 04

Följande koder och rubriker innehåller ändringar av fasta bestämmelser i AB 04:

AFC.23	ÄTA-arbeten
AFC.242	Tillhandahållande av handlingar från entreprenören
AFC.46	Färdigställande av kontraktsarbeten
AFC.511	Vite vid försening
AFC.611	Ersättning för ÄTA-arbeten
AFC.624	Fakturering
AFC.8	Hävning

AFC.114 Undantagna arbeten

Beläggningsarbete (slitlager för gatan inom industriområdet).

AFC.115 Uppföljning av avtal

B kommer följa upp E arbete och offentliga uppgifter under entreprenadtiden för att kontrollera huruvida krav som framgår av kontraktet efterlevs. Stickprovskontroller på arbetsplatsen kan till exempel förekomma.
B kan till exempel komma att kontrollera så att E och eventuella UE sköter sina skatter och avgifter genom att hos Skatteverket inhämta uppgifter om F-skatt, momsregistrering, arbetsgivarregistrering, skatteskulder hos Kronofogden och de tre senaste månadernas arbetsgivaravgifter.

Bs uppföljning kan påverka entreprenörens möjligheter att delta i kommande upphandlingar.

AFC.12 Arbetsområde

AFC.121 Arbetsområdets gränser

Arbetsområdesgräns framgår av planritning M-01.1-0000.

Vid behov av ytterligare ytor anskaffar E själv lämplig plats för upplag, byggplats och övriga ytor utanför angivet arbetsområde för utförande av entreprenaden.

E ska söka erforderliga tillstånd för placering av bodar och upplag hos berörd tillsynsmyndighet.

Utöver redovisat arbetsområde kan extra område krävas för tillfälliga trafik- och skyddsanordningar. Arbetet ska samordnas med B.

AFC.122 Syn inom arbetsområdet

Innan arbetet påbörjas ska parterna utföra gemensam syn av arbetsområdet. E kallar till syn, tillhandahåller syneförrättare, upprättar protokoll samt styrks med foton alternativt video.

Syn dokumenteras i protokoll samt styrks med foton alternativt video.

AFC.13 Förutsättningar

AFC.131 Uppgifter om sidoentreprenader och andra arbeten

B kan under entreprenadtiden behöva utföra arbeten på befintlig anläggning med egen eller anlitad personal.

SE ska beredas erforderligt tillträde till arbetsområde. E är skyldig att tåla intrång på arbetsområdet utan att extra ersättning utgår.

Se exempel nedan:

Arbete/omfattning	*Sidoentreprenör*	*Tid/tidsperiod*
Drift och underhåll av allmän plats på och längs Näsvägen (se ritning Z-51.1-2014)	Ljungby kommun	Hela entreprenadtiden
Drift och underhåll av befintliga ledningar i och längs Näsvägen och Sydvästlänken (se Z-ritningar)	Ledningsägare	Hela entreprenadtiden
Grävarbeten avseende vägar samt driftsättning solcellspark inom fastigheten Satelliten	Ljungby Energi	Hela entreprenadtiden
Förläggning av EL, FV, och opto i GC-väg parallellt med Lantmäterivägen mellan Näsvägen och Skiftesvägen	Ljungby Energi	Hela entreprenadtiden
Installation av potentialkablar	Svenska Kraftnät	Hela entreprenadtiden

AFC.132 Arbetstider

Arbeten får normalt utföras vardagar mellan kl. 07:00 och kl. 18:00. Övrig tid får arbete utföras efter särskild överenskommelse med B.

AFC.133 Pågående drift eller verksamhet inom och invid arbetsområdet

Befintlig verksamhet på inom Ekalunds Industriområde kommer att fortgå under entreprenadtiden. Kortare avbrott i verksamheten beslutas i samråd med B.

Befintliga VA-, el- och teleledningar ska vara i drift under entreprenadtiden om ej annat har överenskommits. E svarar för framgrävning, upphängning, skydd mm under tiden för utförande av entreprenaden enligt ledningsägarnas anvisningar. El-, tele- och VA-försörjning får inte brytas annat än för kortare, överenskomna och föranmälda avbrott.

E svarar för att skadad ledning repareras eller ersätts och att skadat dike repareras.

Påträffas ledning eller dylikt som inte angetts ska E rådgöra med B och i förekommande fall med vederbörande huvudman om erforderlig åtgärd.

Vid inkoppling av VA-ledningar till befintlig anläggning ska B beredas tillfälle att närvara. Anmälan om planerad inkoppling ska ske till B senast fem dagar före arbetets utförande.

Schakter och områden där entreprenadarbeten pågår ska vara väl utmärkta och vid behov fysiskt avgränsade för att förhindra att obehöriga beträder området.

Arrendatorn av Norrpilen 1 ska ges tillträde under hela entreprenaden via grusvägen som leder in över Ekebacken.

AFC.134 Förutsättningar med hänsyn till befintliga byggnader och anläggningar

Eventuella provisoriska lösningar ska utföras så att risk för skador minimeras. El-, tele, vatten-, avlopp- och värmeförsörjning och annan förekommande teknisk försörjning får inte störas för användare under entreprenadtiden.

Arbeten ska bedrivas med försiktighet så att anläggningar ej skadas.

AFC.135 Förutsättningar med hänsyn till vägtrafik

Väghållare är Ljungby kommun.

Arbetsplatsen kommer under hela entreprenadtiden att beröras av fordonstrafik samt gång- och cykeltrafik på Näsvägen (ritning Z-51.1-2014). Trafiken ska fungera med minsta möjliga störning.

Eventuella begränsningar av fordonstrafiken ska planeras i samråd med B.

E ansvarar för att sätta upp tillfälliga avstängningsanordningar, vägmärken o d för arbetets genomförande enligt godkänd trafikanordningsplan. Placering av trafik- och skyddsanordningar ska anpassas efter valda arbetsmetoder.

Rådande förhållande Näsvägen:
Hastighetsbegränsning 50 km/h
Väghållare Ljungby kommun
ÅDT 1000 fordon varav 100 tunga fordon

AFC.14 Skydds- och säkerhetsföreskrifter m.m.

Arbete ska bedrivas i enlighet med gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter. E svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i skydd och säkerhet. E ansvarar också för att med UE avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

Sprängningsarbete skall följa Arbetsmiljöverkets riktlinjer, se bland annat AFS 2023:13.

AFC.142 Skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till väg

Vid arbete inom område för gata eller allmän väg ska handbok Gatuarbete i tätort, framtagen av Sveriges Kommuner och Regioner, tillämpas tillsammans med väghållningsmyndighetens anvisningar.

E svarar för att egen personal ges föreskriven information och utbildning i Skydd och säkerhet. All personal som vistas på eller invid väg skall bära godkänd varselklädsel. Körytor inom entreprenadområdet likställs med väg avseende dessa krav.

Det åligger E att med UE avtala om motsvarande skyldighet för denne mot sin personal.

E ska ha jourtjänst avseende trafikanordningar och framkomlighet.

AFC.15 Varor m.m.

E ska tillhandahålla sidotipp för otjänliga och överblivna massor samt bekosta deponiavgift.

Av handling 10.1 Mängdförteckning framgår vilka överblivna massor, material och varor i övrigt som ska förbli B:s egendom.

AFC.151 Varor från entreprenören

E ska förteckna material och varor i byggvarudeklaration och redovisa denna vid anmodan. För kemiska produkter ska även säkerhetsdatablad tillhandahållas.

Slutlig byggvarudeklaration överlämnas till B senast två (2) veckor före slutbesiktning.

AFC.152 Varor eller arbeten från beställaren

AFC.1522 Varor som tillhandahålls

B (Ljungby Energi) tillhandahåller elkabel till pump- och tryckstegringsstation samt skyddsrör för el, opto och fjärrvärme till korsningar, vilka förläggs i samråd med B (Ljungby Energi). E beräknar effektbehov för resp. anläggning samt meddelar detta B (Ljungby Energi). Leverans av kablar kan ske ca 3 veckor efter meddelande från E. E står för avrop och samordning av transport till arbetsplats och lossning på arbetsplats. Vid mottagning av varor ska E göra mottagningskontroll och överta ansvar för varorna, som E's egna varor.

Betäckningar till nedstigningsbrunnar tillhandahålls av B. E hämtar dessa på Ljungby kommuns förråd, Kungsgatan 45, Ljungby kommun.

Endast ovan angivna varor tillhandahålls av B.

AFC.16 Tillstånd m.m.

Samtliga tillstånd för hantering av överskottsmassor införskaffas av E och kopior delges B. E ansöker om sprängtillstånd och ska ha tillstånd inför varje sprängning.

AFC.161 Tillstånd från myndigheter

Med ändring av AB 04 kap 1 § 10 ska E själv ombesörja och bekosta erforderliga tillstånd för den verksamhet som ska bedrivas. Kopior på tillstånden ska överlämnas till B. B har fått beviljat tillstånd för upplag (Myrebobacken) och tillfälligt upplag samt för flytt av stenröse och stenmurar.

AFC.163 Överenskommelser m.m.

Om överenskommelse, som berör entreprenaden, träffas mellan E och ägare till grannfastighet, annan markägare, väghållare o d, ska E före slutbesiktning uppvisa skriftligt intyg att parternas mellanhavanden reglerats (nöjdförklaring).

AFC.17 Anmälningar

AFC.171 Anmälningar till myndigheter

B gör förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket enligt AFS 2023:3 med tillhörande ändringsföreskrifter. E ska lämna underlag som grund för anmälan.

B hanterar kontakt med tillsynsmyndighet gällande eventuellt behov av övriga anmälningar.

B hanterar eventuella bygg- och marklov.

AFC.172 Anmälningar till beställaren

Innan anläggningsdel, installationsdel o d görs oåtkomlig för kontroll genom inbyggnad ska B underrättas i så god tid att kontroll kan utföras.

Förorenat material, som påträffas av E, ska omedelbart rapporteras till B.

Kablar, ledningar, brunnar, ventiler mm som ej är markerade på ritning eller utsatta på marken, som påträffas av E, ska omedelbart inrapporteras till B.

E ska rapportera arbetsrelaterade tillbud och olycksfall som inträffar på det gemensamma arbetsstället för verksamheten, sedan E anmält händelsen till Arbetsmiljöverket.

E ska i god tid och skriftligen anmäla behov av tillfälliga avstängningar i befintliga försörjningssystem, som kan påverka B:s eller SE:s verksamhet.

E ska anmäla när E anser sig vara klar med arbetsmomenten, enligt arbetsordningen under AFC.2.

AFC.173 Anmälningar till väghållaren

Entreprenören ska utarbeta trafikanordningsplan, för arbeten som påverkar allmän trafik, och få denna godkänd av kommunens Tekniska förvaltning. TA-planerna ska följa senaste versionen av ”Handbok - Arbete på väg, Kronobergs län” och innehålla: arbetstider, start- och sluttid för arbetets utförande, tillfällig skyltning, omledning, avstängning.

AFC.18 Författningar

AFC.182 Ansvar för personuppgifter

AFC.183 Ansvar för byggarbetsmiljö

E övertar Bs arbetsmiljöansvar.

Byggherrens arbetsmiljöansvar regleras i 3 kap 6 § arbetsmiljölagen samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2023:3, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om projektering och byggarbetsmiljösamordning-grundläggande skyldigheter. Byggherren kan enligt 3 kap 7c § arbetsmiljölagen skriftligen avtala att de uppgifter som avses i 6 § samma lag och i de anslutande föreskrifterna ska åvila en uppdragstagare som fått i uppdrag att självständigt ansvara för planering och projektering eller för arbetets utförande.

AFC.1831 Arbetsmiljöplan

B tillhandahåller arbetsmiljöplan, se handling 13.22 samt 13.23. E ska överta och uppdatera arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2023:3 med tillhörande ändringsföreskrifter.

Arbetsmiljöplanen ska redovisas till B innan etablering på arbetsområdet påbörjas. E ska hålla arbetsmiljöplanen tillgänglig på arbetsområdet så snart byggarbetsplatsen etableras.

E ska genomföra alla anpassningar i arbetsmiljöplanen som kan komma att behövas med hänsyn till hur arbetet fortskrider och till de eventuella förändringar som äger rum på arbetsområdet.

AFC.1832 Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P)

Ansvarig BAS-P är M3D Consulting AB

AFC.1833 Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U)

E utses att vara Byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i Arbetsmiljölagen kap 3 §§ 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter.

E ska i handling 13.1 Anbudsformulär namnge den person som E avser att använda i arbetsmiljöarbetet (BAS-U) jämte skriftlig dokumentation som styrker att personen innehar de kvalifikationer som avses i kap 2 § 9 i AFS 2023:3. Uppgiften som byggarbetsmiljösamordnare får inte överföras till annan utan skriftligt medgivande från B.

E:s BAS-U är samordnande för SE där SE är inom och i anslutning till E:s arbetsområde.

Intyg avseende att den namngivna personen har den kompetens som krävs för uppdraget ska skickas in på anmodan av B i enlighet med de tidsfrister som anges i AFB.414. Intyg ska dock senast presenteras av E vid startmöte.

AFC.2 Utförande

E ska utföra alla delar av avtalat åtagande i enlighet med bestämmelserna i detta avtal och med den skicklighet och omsorg som beställaren har anledning att förvänta av en välrenommerad E verksam inom branschen. E ska i möjligaste mån samordna sina uppdrag och vid behov ska denne även samordna sitt uppdrag med Bs personal och Bs övriga kontrakterade E. E ska ha erforderliga kunskaper för att utföra arbetet på ett fackmannamässigt korrekt sätt. Fel orsakat av E ska avhjälpas utan kostnad för beställaren.

Entreprenaden ska utföras i följande arbetsordning:

1. Anlägg servicevägen (ritning M-10.1-2021 t. o. m. M-10.1-2027) längs damm D12A, D14A, D14B och D16, så att den kan användas som byggväg.
2. Bygg dammarna D14A, D14B och D16 längs E4 för att kunna använda dessa som sedimentationsdammar i entreprenaden.
3. Bygg Polygonvägen inkl. VA (ritning M-10.1-2017, M-10.1-2018 och M-10.1-2025 samt R-51.1-2017, R-51.1-2018 och R-51.1-2025) så att den kan användas som byggväg, fram till Lantmätarevägen (huvudgatan).
4. Bygg dammarna D6 och D7 för att kunna använda dessa som sedimentationsdammar i entreprenaden.
5. Bygg Båtnadsvägen inkl. VA (ritning M-10.1-2019 och M-10.1-2027 samt R-51.1-2019 och R-51.1-2027), så att den kan användas som byggväg, fram till Lantmätarevägen (huvudgatan).
6. Bygg dammarna D12 och D13 för att kunna använda dessa som sedimentationsdammar i entreprenaden.
7. Bygg dammarna D1 och D2 för att kunna använda dessa som sedimentationsdammar i entreprenaden.

Bedömningen avseende om dammarna är tillräckligt färdigställda för att räknas som klara avgörs av B. E har skyldighet att underhålla dammarna under hela entreprenadtiden, så att de kan användas för sedimentation.
I övrigt gäller att E bedömer hur mycket som ska färdigställas och underhållas av angivna anläggningar för att E ska kunna nyttja dem under entreprenaden.

Om E önskar göra andra arbeten parallellt med ovanstående arbeten, så är det ok om de inte orsakar att E måste släppa grumligt vatten utanför arbetsområdet och/eller förorenat vatten inom eller utanför arbetsområdet. Arbetena måste samrådas och godkännas av B innan start.

Anläggningarna ska vara fullt färdiga, enligt handlingarna, vid slutbesiktningen.
Inom arbetsområdet finns markförlagda kablar tillhörande transmissionsnätet längs E4:an. Kablarna ägs av Svenska kraftnät. Arbete vid dessa kablar ska följa anvisningar enligt handling 13.10 Vägled. för verksamhet vid markförlagd kabel i transmissionsnätet.

AFC.21 Kvalitetsangivelser

Utbyte av föreskriven vara eller arbetsutförande får ej ske utan B:s skriftliga medgivande. Om ej annat anges i mängdförteckning eller teknisk beskrivning avgör B ensam i frågor om likvärdighet med avseende på:

- Kvalitet: till exempel prestanda, teknisk funktion, livslängd, miljöegenskaper, drift- och underhållskrav, inställelsetid för service, certifieringar och standarder

- Utseende: t ex form, storlek och i förekommande fall kulör
- Ekonomi: t ex inköp, underhållskrav, kostnader för reservdelar och B:s reservdelshållning, energiförbrukning, driftsekonomi

Uppkommer kostnader för B eller konsulter i samband med byte av varor eller arbetsutförande ska dessa kostnader ersättas av E. Det åligger E att bekosta de provningar och införskaffa de uppgifter som B behöver för sin bedömning.

AFC.22 Kvalitets- och miljökrav

AFC.221 Kvalitets- och miljöledning

AFC.2211 Kvalitetsledningssystem

Anbudsgivaren ska arbeta systematiskt med kvalitet i sina leveranser för att säkerställa efterfrågad kvalitet under avtalstiden. Det gör man genom att ha ett implementerat kvalitetsledningssystem som antingen är certifierat genom tredje part eller följer standarder som ISO 9001, FR 2000, BKMA eller likvärdigt.

Som bevis ska ett giltigt intyg eller kopia på certifikat, alternativt en beskrivning av ett eget kvalitetsledningssystem kunna inges på anmodan av B.

Beskrivningen av ett eget kvalitetsledningssystem ska visa att det är uppbyggt och implementerat i enlighet med något av de på marknaden förekommande kvalitetsledningsstandarderna.

I anbudsformuläret bekräftar anbudsgivaren att kravet uppfylls. (frivilligt att lämna handling i samband med avlämnande av anbud). Verifikat ska inges på anmodan enligt AFB.414, dock senast vid startmöte.

AFC.2212 Miljöledningssystem

Anbudsgivaren ska arbeta systematiskt med miljöfrågor som är relevanta för dennes verksamhet. Anbudsgivaren ska på anmodan från B inge en beskrivning av anbudsgivarens miljöarbete tillsammans med en antagen miljöpolicy, alternativt uppgift om certifiering av miljöledningssystem. Anbudsgivaren bedöms kvalificerad genom att inneha miljöcertifiering enligt ISO 14001, FR 2000, BKMA eller likvärdigt ledningssystem.

Som bevis ska ett giltigt intyg eller kopia på certifikat, alternativt en beskrivning av ett eget miljöledningssystem kunna inges på anmodan av B.

Beskrivningen av ett eget miljöledningssystem ska visa att det är uppbyggt och implementerat i enligt med något av de på marknaden förekommande miljöledningsstandarderna.

I anbudsformuläret bekräftar anbudsgivaren att kravet uppfylls (frivilligt att lämna handling i samband med avlämnande av anbud). Verifikat ska inges på anmodan enligt AFB.414, dock senast vid startmöte.

AFC.2213 Ledningssystem för arbetsmiljö

E ska ha ett ledningssystem för arbetsmiljö som följer SS-ISO 45001 eller annan likvärdig certifiering.

Verifikat ska inges på anmodan enligt AFB.414, dock senast vid startmöte.

AFC.2222 Entreprenörens kvalitets- och miljöplan

E ska snarast möjligt, dock senast vid startmötet, överlämna förslag på objektspecifik kvalitets- och miljöplan för entreprenaden till B.

Kvalitets- och miljöplanen ska vara godkänd av B före påbörjande av arbetena på plats. Kvalitets- och miljöplanen ska minst innehålla:

- Organisation, ansvar och befogenheter för nyckelpersoner.
- Kvalitets- och miljömål för projektet inkl. beskrivning av hur dessa följs upp.
- Kontrollplan för kvalitetskritiska arbetsmoment samt för anläggningsdelar som byggs in inkl. rutiner för arbetsberedningar och checklistor. Kontrollplan ska minst innehålla nedanstående förutom det som i övrigt står omnämnt i handlingarna:
  - Schakt och fyll för vägar, GC-vägar, planer, dammar och ledningar
  - Bergschakt
  - Avledning av dag- och grundvatten
  - Ledningsarbeten
  - Beläggningsarbeten
  - Planteringsarbeten
  - Stenmurar
- Rutiner för dokumentstyrning.
- Typ av kontroll och vilken dokumentation som kommer att presenteras.
- Rutiner för egenkontroll.
- Plan för hantering av avfall.
- Plan för hantering av kemikalier och drivmedel.
- Masshanteringsplan
- Rutin för spillberedskap (Hur E gör för att minimera risken för utsläpp från maskiner och fordon och hur ett ev. läckage tas om hand för att förhindra spridning).

Genomförd kvalitets- och miljöuppföljning ska fortlöpande redovisas i samband med byggmöten.

AFC.223 Miljökrav

Entreprenören ska använda:
- Maskiner och fordon som servats och underhållits enligt gällande rekommendationer.
- Oljor, smörjmedel och andra kemiska produkter som uppfyller kriterier för miljömärkning.
- Däck som uppfyller Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), så att förekomst av PAH följer kraven i Bilaga XVII.
- Personbilar och lätta lastbilar: Minst Euroklass 6 eller senare krav, Vid anskaffning av fordon under avtalstiden ska varje fordon som används för uppdraget minst uppfylla kraven för Euro 6.

- Tunga fordon: Minst Euroklass VI eller senare Euro-krav.
- Arbetsmaskiner: Minst steg IV. Arbetsmaskiner får inte vara äldre än 12 år, tillverkningsåret oräknat.
Arbetsmaskiner som uppfyller kraven enligt Steg IV eller senare Steg-krav får användas även om de är äldre än 12 år.
- Drivmedel ska bestå av 100% grön el från förnybara energikällor och/eller hållbara fossilfria drivmedel som inte omfattas av reduktionsplikt*. Beställaren kan komma att begära in statistik över detta. Redovisning ska kunna göras enligt nedan:
- Leverantör ska under avtalstiden vid anmodan kunna lämna uppgift om bränsleförbrukning med hjälp av tankkort, kvitton eller motsvarande för att visa att fordonet körs på ovanstående drivmedel.

Övrigt
- Avsteg från kraven på fordon och drivmedel får endast göras efter godkännande av beställaren och får bara ske i undantagsfall efter godkännande från B.
- Beställaren arbetar aktivt med att verka för en fossilbränslefri kommun. Exempel på fossilbränslefria och förnybara drivmedel är vätgas, biodiesel, HVO100, RME, biogas (ej naturgas), etanol och 100% grön el.

- Fordonsgas innehåller enligt Energimyndigheten minst 60 % biogas och max 40 % naturgas (vilket inte räknas som fossilfritt).

AFC.224 Klimatkrav

AFC.2241 Beställarens kravnivå gällande klimatpåverkan

AFC.225 Kvalitets och miljörevision

AFC.226 Entreprenörens kontroll

AFC.227 Riskhantering

AFC.23 ÄTA-arbeten

Med ändring av AB 04 kap 2 § 6 föreskrivs:
Alla ÄTA-arbeten ska anses beordrade först sedan skriftlig beställning skett genom att B registrerar beställning på projektsida. Med ändring av AB 04 kap 2 § 7 ska underrättelse om ÄTA-arbeten lämnas skriftligen genom att E registrerar en underrättelse på beställarens projektsida.
ÄTA arbeten enligt AB 04 kap 2 §§ 6–7 ska redovisas löpande för respektive ÄTA på beställarens projektsida. Nedlagd tid för respektive yrkeskategori, maskiner, hyra maskiner, och material m.m. ska redovisas löpande senast dagen efter utfört arbete för respektive ÄTA arbete.

AFC.24 Tillhandahållande av handlingar

AFC.241 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från beställaren under entreprenadtiden

B tillhandahåller handlingar enligt AFB.32 i digitalt format.

Gällande bygghandling i PDF-format samt utsättningsdata tillhandahålls och hålls uppdaterad av B.

AFC.242 Tillhandahållande av handlingar och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden

Om E begär ändring av i förfrågningsunderlaget föreskrivet utförande och B medger ändringen, ska E tillhandahålla alla handlingar till följd av ändringen. Dessa handlingar ska godkännas av B, dock gäller AB 04 kap 1 § 6. E bekostar B:s granskning av handlingar avseende ändringar enligt ovan. B ska ha 10 arbetsdagar på sig att granska handlingar framtagna/översända av E.

Med tillägg till AB 04 kap 1 § 15 gäller att B ska ha rätt att kopiera och fritt nyttja tillhandahållna handlingar i såväl ursprungligt som av B ändrat skick utan ersättning till E. Detta överlåtande av äganderätten till handlingarna ska inte hindra E från att använda handlingarna i sin verksamhet.

Följande övriga handlingar av administrativ art ska tillhandahållas B:

- Trafikanordningsplan
- Underlag för förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket enligt AFC.171
- Arbetsmiljöplan enligt AFC.1831
- Miljö- och kvalitetsplan enligt AFC.2222
- Tidplan enligt AFC.41
- Särskilda varugarantier enligt AFC.472

- Försäkringsbrev enligt AFC.54
- Säkerhet enligt AFC.631
- Prestationsbunden betalningsplan enligt AFC.622
- APD-plan
- Fotodokumentation
- Kontrollplan inkl. arbetsberedningar och checklistor gällande: schakt, fyllning, beläggning, VA, el, hantering av dag- och grundvatten, tryckstegringsstation och pumpstation .

AFC.25 Beställarens krav på sekretess

E får inte sprida information om VA-ledningsnätet, varken befintligt eller nyanlagt, utan skriftlig tillåtelse från B.

AFC.26 Information

AFC.262 Beställarens informationsverksamhet

B ansvarar för all information angående projektet.

AFC.263 Information till fastighetsägare, boende m fl

Vid arbeten som direkt påverkar en verksamhet i området ska E i god tid informera fastighetsägare och verksamhetsutövare.

AFC.264 Information till väghållare m fl

E ska kontinuerligt under entreprenaden och i god tid informera berörda om arbeten som kan vara till hinder för väghållare, räddningstjänst och lokaltrafikbolag.

AFC.27 Underrättelser om avvikelser o d

E ska skriftligen och utan dröjsmål underrätta B enligt AB 04 kap 2 § 9.

E ska upprätta och uppdatera avvikelselista på beställarens projektsida.

AFC.3 Organisation

AFC.31 Beställarens organisation

AFC.311 Beställarens ombud

Sonja Edén
Teknisk chef.
Tfn: 0372-789301
sonja.eden@ljungby.se

AFC.312 Beställarens projektledare m fl

Mats Fridlund
Tfn: 0733-739354
E-post: mats.fridlund@ljungby.se

AFC.313 Beställarens kontrollant

Meddelas vid startmöte.

AFC.314 Beställarens kvalitetsansvarige

Anges vid startmöte

AFC.315 Beställarens miljöansvarige

Anges vid startmöte

AFC.316 Beställarens informationsansvarige

Anges vid startmöte

AFC.32 Entreprenörens organisation

AFC.321 Entreprenörens ombud

Entreprenörens ombud ska namnges i handling 13.1 Anbudsformulär.

AFC.323 Entreprenörens arbetschef, platschef m fl

Entreprenörens arbetschef, platschef, arbetsledare, och ansvarig geotekniker ska namnges i handling 13.1 Anbudsformulär.

AFC.324 Entreprenörens kvalitetsansvarige

Entreprenörens kvalitetsansvarige ska namnges i handling 13.1 Anbudsformulär.

AFC.325 Entreprenörens miljöansvarige

Entreprenörens miljöansvarige ska namnges i handling 13.1 Anbudsformulär.

AFC.33 Möten

AFC.331 Startmöte

B kallar till startmöte på kommunhuset och för protokoll. Vid startmöte ska minst E:s ombud och platschef närvara.

Överlämnande från BAS-P till BAS-U sker vid startmötet.

E ska vid startmötet överlämna följande handlingar till B:

- Projektspecifik kvalitets- och miljöplan enligt AFC.2222
- Förslag till detaljerad tidplan för entreprenaden enligt AFC.41
- Säkerhet enligt AFC.631
- Försäkringsbevis AFC.54
- Förslag till betalningsplan enligt AFC.622
- Tillståndsansvarig enligt AFC.5512

AFC.333 Byggmöten

Byggmöten ska hållas var tredje vecka i lokal som E anskaffar inom arbetsområdet. B kallar till möte och svarar för protokollföring.

Fattade beslut som fordrar omedelbara åtgärder, får ej åsidosättas med hänvisning till att protokollet ej kommit part tillhanda.

Motpart har rätt att utgå ifrån att närvarande part har fullmakt att företräda sin huvudman.

På byggmöten närvarar minst platschef och BAS-U samt vid behov ombud eller annan med motsvarande behörighet att träffa ekonomisk uppgörelse.

AFC.334 Övriga möten

Erfarenhetsåterföringsmöte ska hållas senast fyra veckor efter slutbesiktning. Respektive part svarar för sina kostnader för mötet. B kallar till mötet.

Under byggtiden ska samordningsmöten hållas mellan E, ledningsägare och B vid behov. E ska föra protokoll under mötet.

Vid behov ska E närvara på teknikmöte som sammankallas av B.

AFC.34 Arbetsledning och anställda

E ska för specialistpersonal kunna styrka erforderlig kompetens på startmöte genom att uppvisa intyg/kompetensprofil. B ska granska och godkänna dessa innan arbete kan påbörjas på plats.

Personal som nyanställs eller omplaceras till entreprenaden under kontraktstiden skall kunna uppvisa/dokumentera samma kompetensprofil som godkändes vid anbudsutvärderingen.

E:s anställda för detta uppdrag skall ha den kompetens som erfordras för att utföra uppdraget fackmannamässigt.

All personal med arbetsledande befattning som vistas på arbetsplatsen eller som deltar på möten ska kunna svenska språket i så väl tal som skrift.

AFC.341 Arbetsledning

E ska hålla sakkunnig arbetsledning för entreprenadens utförande.

Arbetsledaren och platschefen får ej vara samma person.

Utbyte av arbetsledning får endast ske efter godkännande av B. Platschef, arbetsledare, lagbasar och säkerhetspersonal ska behärska svenska språket i tal och skrift. Detta gäller även av E anlitade UE. Under icke ordinarie arbetstid ska E:s ansvarige vara anträffbar per telefon. Aktuellt namn och telefonnummer lämnas till B innan arbetet påbörjas. De anställdas utbildning och kompetens ska på anfordran redovisas för B.

AFC.342 Anställda

I denna upphandling förbinder sig entreprenören till att rekrytera en person i samråd med kommunens arbetsmarknadsenhet.

För mer information se handling 13.7 Sysselsättningskrav

AFC.343 Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning, ID06

Legitimationsplikt enligt ID06 – Allmänna bestämmelser om legitimationsplikt och närvaroredovisning gäller för samtliga som vistas på arbetsplatsen för E räkning (se www.id06.se). Kravet gäller även för E underentreprenörer o.s.v. i alla led. B ska beredas möjlighet att kontrollera att detta följs.

AFC.344 Legitimationsplikt på arbetsplatsen

Alla personer som uppehåller sig på arbetsplatsen ska bära väl synlig bricka med personens och arbetsgivarens namn. Om brickan inte innefattar giltig legitimation ska sådan finnas tillgänglig.

B eller av denne utsedd representant äger rätt att utföra kontroll på arbetsplatsen och avvisa personal som saknar namnbricka.

AFC.345 Elektronisk personalliggare

AFC.35 Underentreprenörer

E ansvarar för UEs arbete såsom för eget arbete.

UE ska uppfylla samtliga krav enligt AFC.34 (med underpunkter) AFB.61, AFB.621, AFB.622 avseende kreditvärdighet samt vid var tid gällande branschregler/krav.

E ska vid val eller byte av UE samråda med B. B ska alltid godkänna föreslagen UE. E ska snarast möjligt, dock senast vid startmöte, redovisa de UE som E tänker ska ingå i entreprenaden.

AFC.36 Beställarens kontroll

E ska bistå vid all kontroll utan särskild kostnad för B. E ska bistå med grävmaskin inklusive förare för bl.a. provtagning i djupa schakter eller där Bs kontrollant så anser.

E ska avtala om B:s rätt till kontroll vid tillverkning eller före leverans hos leverantör eller underleverantör.

B ska beredas närvara vid arbetsberedning. E ska två arbetsdagar i förväg underrätta B om tidpunkten för kontroll där dennes närvaro erfordras.

E ska dokumentera kvalitetskritiska arbetsmoment, samt arbeten som inte går att kontrollera okulärt i efterhand, med foto. Foto ska tas när ledningar är på plats och anslutna, men före återfyllning. Som kvalitetkritiska arbetsmoment räknas t.ex. kopplingar som brunnar, avstängningsventiler, servisavsättningar och dylikt. Brunnar ska fotas i två olika vinklar när brunnar och ledningar är på plats, men före återfyllning. Bilderna ska benämnas med det nodnummer som brunnen är närmast.

AFC.37 Samordning

AFC.371 Samordning av arbeten

Med ändring av AB 04 kap 3 § 9 ska E ansvara för samordning av egna, B:s, SE:s och andras arbeten samt andra arbeten som uppkommer inom arbetsområdet, se AFC.131.

Skriftliga planering med SE ska upprättas innan verksamhet på gemensam plats påbörjas.

Berörda parter ska i god tid meddelas när arbeten kan utföras och senast måste vara färdiga. E ska samordna inkoppling efter samråd med B:s VA-enhet.

AFC.38 Dagbok

Dagboken ska omfatta E:s och UE:s arbeten om inte annat överenskommes.

B äger rätt att i dagboken införa kompletterande uppgifter eller uppgifter av värde för framtiden. Vid oenighet ska bägge parters uppfattning antecknas.

Dagbok ska finnas tillgänglig i B:s digitala projektyta och uppdateras minst en (1) gång per vecka.

AFC.39 Uppmätning

Med ändring av AB 04 kap 3 § 14 ska E utföra och bekosta mätningsarbeten. B ska beredas tillfälle att delta. Anmälan om mätningsarbete ska senast fem arbetsdagar i förväg.

Uppmätning görs genom inmätning och redovisas i dwg-format för reglering av koder med verkliga mängder.

Dokumentation av uppmätning ska redovisas och överlämnas till B för godkännande senast 2 veckor innan fakturering.

Uppdaterade uppmätningsprotokoll skall förvaras på arbetsplatsen.

All mätning och redovisning ska utföras så att jämförelse med på ritning och/eller i mängdförteckning redovisade mängder kan ske.

Om inget annat föreskrivs i mängdförteckningarna gäller ovanstående.

AFC.4 Tider

AFC.41 Tidplan

Övergripande tidplan, innehållande samtliga delmoment i den av beställaren förutbestämda arbetsordningen som anges i upphandlingsdokumentets, punkten AFC.2, ska redovisas, i formatet PDF, av E snarast möjligt, dock senast vid startmöte och blir gällande efter godkännande av B.

Detaljerad tidplan med minst fem (5) veckors framförhållning för pågående och kommande arbeten redovisas av E vid varje byggmöte.

AFC.42 Igångsättningstid

E äger rätt att inom arbetsområdet påbörja kontraktsarbetena så snart följande punkter är uppfyllda och påskriven uppdragsbeställning erhållits:
• Startmöte har hållits.
• Godkänd säkerhet föreligger.
• Försäkringsbevis föreligger.
• Kvalitets- och miljöplan har accepterats av B.
• Arbetsmiljöplan har accepterats av B.
• Erforderliga tillstånd föreligger.
• Syn av arbetsområdet och dess närhet genomförts

Entreprenaden ska dock senast påbörjas 2025-08

AFC.44 Deltider

Deltiderna avseende den, av beställaren, förutbestämda arbetsordningen ska hållas i enlighet med den av parterna överenskomna tidplanen. Vid avvikelse från de i tidplanen överenskomna deltiderna bereds beställaren möjlighet att belägga E med vite i enlighet med AFC.512.

AFC.45 Färdigställandetider

Kontraktsarbetena i sin helhet ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast 2027-05-21.

AFC.46 Förändring av kontraktstiden

Med ändring av AB 04 kap 4 § 2 gäller följande:

Tilläggs- och ändringsarbeten normalt fördelade under kontraktstiden upp till 5 % av kontraktssumman ska inte medföra rätt till tidsförlängning.

Underrättelse enligt AB 04 kap 4 § 4 ska ske skriftligen för att beaktas.

Om rubbning av tidplan eller försening av entreprenaden uppkommer ska E omedelbart meddela B orsaken till detta. Vid eventuella tilläggsbeställningar ska E uppge om dessa arbeten inte kan inordnas under den fastlagda entreprenadtiden.

AFC.47 Garantitid

AFC.471 Garantitid för entreprenaden

Med ändring av AB 04 kap 4 § 7 gäller fem års garantitid för både arbetsprestation samt material och varor.

AFC.472 Särskild varugaranti

Särskild varugaranti överlämnas vid tillfälle till B i samband med slutbesiktning.

Samtliga garantiutfästelser ska vara förtecknade med uppgift om garantigivarens namn, adress och telefonnummer samt tidpunkt för respektive garantis utgång.

Överlämnande av särskild garantiutfästelse inskränker ej E:s eget ansvar.

AFC.5 Ansvar och avhjälpande

AFC.51 Vite

AFC.511 Vite vid försening

Vid försening är B berättigad att av E erhålla vite med ett belopp av 1 % av entreprenadsumman för varje påbörjad vecka som entreprenaden i sin helhet eller del därav som blivit försenad. Entreprenaden anses i detta avseende vara färdigställd efter godkänd slutbesiktning.

Med ändring av AB04 Kap 5 §3:

Utöver avtalat vite är B berättigad till skadestånd för förseningen i det fall detta kan vara aktuellt.

AFC.512 Övriga viten

Besiktningsanmärkningar för vilka E är ansvarig, ska vara åtgärdade inom den tid som parterna överenskommit och som besiktningsförrättaren angivit.

Vite vid utbyte av nyckelperson utan godkännande från Beställare

E har möjlighet att byta ut nyckelpersoner under entreprenadtiden. Om E byter ut i anbudet namngiven platschef, eller arbetsledare utan B skriftliga godkännande är B berättigad att av E erhålla vite med ett belopp motsvarande 30 000 kronor per tillfälle.

Vite vid förseelse mot arbetsrättsliga villkor

För varje person (oavsett om arbetsgivaren är E eller UE i något led) som bevisligen inte ges de arbetsrättsliga villkor som är ställda i kontraktet ska E betala B 20 000 kronor.

Vite vid förseelse mot ordnings- och säkerhetsföreskrifter

Om E agerar i strid mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter utgår vite med 5000 kronor för varje upptäcktstillfälle som B bedömer att arbetet bedrivs bristfälligt i detta avseende. Det kan exempelvis röra sig om att E personal inte bär skyddshjälm, varselväst eller likande när situationen egentligen så kräver.

Vite vid ej avhjälpta fel

Om vid besiktning påtalade fel icke avhjälpts inom tid, som anges i AB 04 kap 5 och 7 eller annan tid som parterna överenskommit och som besiktningsmannen angivit, är B berättigad att erhålla vite med ett belopp av 10 000 kr för varje påbörjad vecka varmed avhjälpandet av felen blivit fördröjt. Gäller både för-, slut- och garantibesiktning.

Vite vid avvikelse mot överenskommen tidplan samt deltider för arbetsmoment.

Om E avviker från den överenskomna tidplanen och de i tidplanen angivna deltiderna, utan att fått ett skriftlig godkännande av B, äger B rätten att belägga E med vite motsvarande 0,25% av den totala entreprenadkostnaden per avvikelse mot tidplan.

AFC.53 Ansvar mot tredje man

AFC.531 Syn inom närliggande område

Syn ska förrättas inom område vars omfattning bestäms i samråd mellan E och B. E kallar till syn och upprättar protokoll.

Vid syn dokumenteras befintliga förhållanden som kan påverka eller påverkas av arbetena. Iakttagelser dokumenteras i protokollet och styrks med foton. Protokoll från syn ska justeras av B, vardera parten svarar för sina kostnader.

Besiktning och vibrationsmätning av befintlig byggnad för hantering farligt avfall (FA-hus) utförs av B.

AFC.54 Försäkringar

Med ändring av och komplettering till AB 04, 5 kap 22 § gäller följande:

Försäkring som avses nedan skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och ha en omfattning som uppfyller vad som anges i AMA AF 21, bilaga 1.

Bevis om att nedan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till beställaren senast inom två veckor från beställning. Bevis om förnyad försäkring skall överlämnas till beställaren senast en vecka före det att försäkringen upphör att gälla.

Allriskförsäkring

Entreprenören skall teckna allriskförsäkring för skador på entreprenaden intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Beställaren skall vara medförsäkrad.

Ansvarsförsäkring

Entreprenören skall teckna ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp för person- och sakskada om 20 miljoner kronor samt för ren förmögenhetsskada 2 miljoner kronor. Vid nyckelförlust skall försäkringsbeloppet vara 1 miljon kronor.

Ansvarsförsäkringen skall inkludera:

Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar),

Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom, inklusive nyckelförlust,

Utökat skydd för entreprenör,

Skydd vid särskilt riskfyllda arbeten (se AFC.542) inklusive markarbeten, för sådana arbeten som ingår i entreprenaden.

AFC.541 Försäkringar under garantitiden

Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller under garantitiden och intill dess att garantianmärkningarna har åtgärdats.

AFC.542 Försäkringar för särskilt riskfyllda arbeten

Entreprenören skall komplettera försäkringarna så att de omfattar de särskilt riskfyllda arbeten som ingår i entreprenaden.

AFC.543 Försäkringar avseende befintlig egendom

AFC.5431 Försäkring avseende byggherrens befintliga egendom

Entreprenören skall teckna en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på beställarens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet skall vara 5 miljoner kronor.

Skada genom sprängning, schaktning, pålning, spontning och andra markarbeten skall omfattas om sådana arbeten ingår i entreprenaden.

AFC.544 Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada

Entreprenören skall teckna byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada, som inkluderar markarbeten inklusive grundläggningsarbeten med sprängning, schaktning, pålning, spontning m.m. Försäkringsbelopp skall vara 10 Mkr för person- och sakskada samt 2 Mkr för ren förmögenhetsskada.

AFC.55 Ansvar för brandskydd

E ska i Arbetsmiljöplan, se AFB.32, handling 13.22 samt 13.23, beskriva hur brandskyddet ska hanteras inom arbetsområdet.

Se Brandskyddsföreningens rekommendation *Brandskydd på byggarbetsplats.*

AFC.551 Ansvar för brandfarliga heta arbeten

AFC.5512 Entreprenörens tillståndsansvarige

Namn och kontaktuppgifter till tillståndsansvarig ska anges senast på startmöte.

AFC.6 Ekonomi

AFC.61 Ersättning

Kostnaderna för resor, restid och traktamenten ska vara in kalkylerade i anbud.

För de fall B upphandlar SE enligt AFC.131 utgår ersättning för samordning av sidoentreprenör, med 5% av kontraktssumman för sidoentreprenaden.

AFC.611 Ersättning för ÄTA-arbeten

Med ändring av AB 04 kap 6 § 6 gäller följande:

Ersättning för ÄTA-arbete ska

- i första hand ersättas genom överenskommet fast pris
- i andra hand ersättas på löpande räkning genom av parterna överenskomna timpriser i senare skede
- i sista hand enligt självkostnadsprincipen.

Fast pris

Vid överenskommelse om fast pris är E skyldig att, utan extra kostnad, överlämna kalkylunderlag för ÄTA-arbetet. Innan ÄTA godkänns för fakturering ska underlaget vara komplett, med dagbok, fakturor m.m.

Löpande räkning enligt angivna timpriser

Angivna timpriser gäller såväl för E egna anställda som för av E inhyrd personal och för arbete som utförs av UE eller konsult.

- Timpris för yrkesarbetare innefattar samtliga kostnader yrkesarbetaren enligt AB 04 kap 6 § 9 p 3, 4, 6 och 7, (exklusive projektering) samt entreprenörsarvode enligt p 8a.

  Ersättning för arbete utfört av lärling ersätts med för yrkeskategorin avtalat timpris multiplicerat med det fördelningstal som gäller enligt gällande kollektivavtals lönebestämmelser för den aktuella yrkeskategorin.
- Timpris för platschef och arbetsledare innefattar samtliga kostnader för arbetsledning enligt AB 04 kap 6 § 9 p 2 och 6–7, (exklusive projektering) samt entreprenörsarvode enligt p 8a

I samtliga timpriser ingår kostnader för hjälpmedel (AB 04 kap 6 § 9 p 4) enligt Byggföretagens ”Handverktyg och mindre redskap enligt litt 4.2”, samt mekaniska sågar och kapverktyg, IT- och kommunikationsutrustning, personlig utrustning, servicebil, bränsle, service, transporter av personal, material och varor.

Ersättning för material och varor, UE samt för hjälpmedel som ej ingår i timpris ska utgå med tillämpning av självkostnadsprincipen enligt AB 04 kap 6 §§ 9–10.

Entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9 p 8 a) ska därvid vara 10 % förutom avseende p 5 som ska vara 5 %. Entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9 p 8 b) ska vara 5 %.

Självkostnadsprincipen

Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller följande:

- Entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9 p 8 a) utgår med 10 %, förutom avseende p 5 där entreprenörsarvode i stället utgår med 5 %
- Entreprenörsarvode enligt AB 04 kap 6 § 9 p 8 b) utgår med 5 %

AFC.612 Ersättning för reglerbara mängder

Efter uppmätning av utfört arbete sker reglering av ersättning med á-priser och belopp enligt prissatt mängdförteckning.

Reglering ska ske både för tillkommande arbete/mängder och avgående arbete/mängder.

Reglering ska redovisas på lämpligt överenskommet sätt. E:s underlag ska redovisas.

AFC.614 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering)

Det i anbudet angivna priser är fasta under de första tolv månaderna efter, av båda parterna, signerat kontrakt. Därefter kan, på begäran av part (E eller B), indexreglering ske av de i anbudet angivna priserna enligt Byggbranschens Entreprenadindex grupplittera 300 ”Ledningsentreprenader” med den månad som kontraktet är signerat, av båda parter, som basmånad.

AFC.62 Betalning

AFC.621 Betalningsansvar

AFC.622 Betalningsplan

E ska snarast, dock senast vid startmöte lämna förslag till betalningsplan (se AFC.242).

Betalningsplan ska upprättas enligt grunderna i AB 04 kap 6 § 12, tredje stycket. Prestationsbunden betalningsplan upprättas så att kontraktssumman fördelas på månatlig betalning. Betalningsplan ligger inte till grund för det som E ska fakturera, utan endast som en bedömning i tidigt skede av entreprenaden.

Betalningsplan ska kopplas till tidplan. Sker förändringar i tidplanen ska betalningsplan justeras.

AFC.623 Förskott

Förskott medges ej.

AFC.624 Fakturering

Ersättning erläggs månadsvis i efterskott, senast 30 dagar efter godkänd fakturas ankomst och leveransgodkännande. Det gäller under förutsättning att beställaren mottagit samtliga handlingar rörande fakturan och att det av fakturan tydligt framgår hur det begärda ersättningsbeloppet beräknats. Betalning sker i svenska kronor (SEK). Krav på faktureringsavgift, expeditionsavgift eller liknande godtas inte. Se även Rutiner gällande fakturor till Ljungby Kommun Fakturering Ljungby Kommun

Fakturering ska, inom tre (3) månader efter avtalsstart, ske elektroniskt i EDIFACT SFTI-standard 9.1.1 version 2.1 eller svefaktura-standard. Parterna bär sina egna kostnader för

implementering av EDI faktureringsrutiner. Fakturan ska följa de krav som står i EU direktivet 2001/115/EG (faktureringsdirektivet).

Faktura i ett original ska bl.a. innehålla uppgifter om:

- Datum för utfärdandet (fakturadatum),
- Entreprenörens och beställarens namn och adress,
- Fakturaadress (viktigt att det är adresserat till Ljungby kommun)
- Hittills fakturerat enl. mängdreglering
- Totalt upparbetat fakturerat belopp
- Ett unikt fakturanummer,
- Förfallodatum/betalningsvillkor,
- Organisationsnummer/VAT nummer,
- Identifiering av vilken typ av varor som levererats eller tjänster som har tillhandahållits:
  - fastighet och adress där arbete utförts
  - vilka dagar arbetet utförts
  - antal arbetstimmar
  - verifierat material, maskiner och hjälpmedel
  - i förekommande fall om och vilka underentreprenörer som utfört arbete
- Tillämpad momssats och momsbelopp,
- Betalningssätt, Plus Giro-, Bankgiro-nummer eller bankkonto (IBAN) nummer.
- Tydliga referenser (för både entreprenören och beställaren).
- För tjänster uppgift om F-skatt.

Med ändring av AB 04 kap 6 §§ 17,19 ska fakturering ske snarats, men senast tre (3) månader efter utfört arbete. Därefter preskriberas entreprenörens fordran. Fakturering får endast avse utfört arbete. Material ska verifieras. Detsamma gäller leverantörens inköpspriser och påslag. Om beställaren mottagit en faktura med ett belopp till vilket verifikation saknas är beställaren inte skyldig att betala beloppet i fråga, och därpå belöpande pålägg, förrän leverantören tillställt beställaren verifikationen.

B ska ha rätt att bestrida fakturan till dess att fakturan förfaller.

Referens: Mats Fridlund

Referenskod: MFI

Fakturering ska ske högst en gång per månad. Fakturering av eventuella ÄTA-arbeten ska ske en gång per månad på separat faktura och ges särskilt nummer för identifiering. B har rätt att innehålla 5 % av respektive fakturering för delmomenten under byggnationen enligt betalplanen. Betalningsplan ska godkännas av B.

AB 04 kap 6 § 15 kommer tillämpas. Vid tillämpning av AB04 kap 6 § 15 kommer innehållna medel enligt betalningsplan att användas.

Fakturering får ej ske innan handlingar enligt AFC.242 överlämnats och godkänts av B samt uppdragsbeställning är signerad av alla parter.

AFC.625 Dröjsmålsränta

Ränta kan ej debiteras på ny faktura som återsänts med anmärkning. Detta avser fakturans hela belopp. Ny faktura utställs med nytt datum och ny förfallodag. Fakturadatum kan inte sättas tidigare än poststämpelns datum. Om så sker gäller datum som fakturan ankomststämplas av B.

AFC.631 Säkerhet till beställaren

Med ändring av AB 04 kap 6 § 21 ska E ställa säkerhet till B för ett belopp om 10% av kontraktssumman under entreprenadtiden och 5% för tid intill fem (5) år efter entreprenadens godkännande eller, om fel konstaterats vi besiktning inom denna tid, till dess att felet är har avhjälpts eller entreprenörens åliggande har fullgjorts på annat sätt.

E ska ställa säkerhet i form av fullgörandegaranti eller likvärdigt, enligt AB 04 kap 6 § 21 för sitt åtagande. B avgör likvärdigheten för alternativ säkerhet.

Säkerheten ska vara B tillhanda snarast möjligt, dock senast i samband med startmöte.

AFC.7 Besiktning

AFC.71 Entreprenadbesiktningar

AFC.713 Slutbesiktning

E ska skriftligen till B, minst tre månader innan färdigställandet, ange det datum då entreprenaden i sin helhet är tillgänglig för slutbesiktning.

Senast 21 kalenderdagar före slutbesiktningen ska samtliga provningsprotokoll, garantibevis, varudeklaration, kvalitetsdokument, transportdokument mm samt fullständiga relationshandlingar vara signerade och överlämnade till B.

Om inte ovanstående uppfyllts vid det planerade besiktningstillfället, anses inte entreprenaden vara färdig och slutbesiktning ska således inte verkställas och ny tid ska sättas, utifrån besiktningsmannens och parternas möjligheter.

AFC.714 Garantibesiktning

Med ändring av AB 04 kap 7 § 3 gäller att: Garantibesiktning ska utföras fem (5) år efter entreprenadens godkännande.

B kallar till garantibesiktning.

AFC.716 Efterbesiktning

Som förtydligande till besiktningsförfarande enligt AB 04 kapitel 7 § 5 gäller att efterbesiktningar skall utföras till dess att samtliga besiktningsanmärkningar är åtgärdade. Eventuell besiktning bekostas av E.

AFC.718 Besiktningsman

Besiktningsman utses av B.

AFC.8 Hävning

Med tillägg till AB 04 kap 8 § 1 föreskrivs följande:

B har rätt att häva kontraktet, såvitt avser återstående arbeten, om

- E eller någon i underentreprenörskedjan inte fullgör sina skyldigheter gentemot stat och kommun vad avser skatter och avgifter eller om sådan övrig omständighet föreligger som hade medfört att E hade kunnat uteslutas ur en upphandling enligt 13 kap. 1–3 §§ i LOU.
- E har lämnat oriktiga uppgifter i anbudet och dessa uppgifter är av icke oväsentlig betydelse.
- E efter anmodan ej överlämnar försäkringsbevis inom föreskriven tid (se AFC.54).
- E gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott.
- E gör sig skyldig till upprepade kontraktsbrott och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig uppmaning från B.

- E eller någon i underentreprenörskedjan inte fullgör sina skyldigheter enligt AFC.342 och AFC.35.
- E bryter mot arbetsmiljölagen eller dess föreskrifter och rättelse inte sker inom två veckor från det att B så begärt.
- E eller någon i underentreprenörs-, material-, leverantörs- och konsultkedjan är föremål för sanktioner enligt sanktionsförordningen (Rådets förordning (EU) 2022/576 av den 8 april 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina) jämväl nya sanktioner som kan komma att införas senare med stöd av den ursprungliga sanktionsförordningen.

Vid hävning enligt punkterna ovan är B endast skyldig att ersätta E för i uppdraget inbyggt material och nedlagt arbete.

Med tillägg till AB 04 kap 8 § 6 gäller att:

E är skyldig att ersätta B för den kostnadsökning som p.g.a. hävning enligt punkterna ovan uppkommer för entreprenadens färdigställande samt för den skada som hävningen i övrigt orsakar B.

AFC.9 Tvistelösning

Med ändring av AB 04 kap 9 § 1 gäller att:
Tvist på grund av entreprenadavtal och tillhörande rättsförhållanden ska avgöras i svensk domstol om inte parterna kommer överens om annat.

AFG ALLMÄNNA ARBETEN OCH HJÄLPMEDEL

AFG.1 Etablering av arbetsplats

AFG.11 Placering av allmänna hjälpmedel

Placering av allmänna hjälpmedel ska ske enligt APD-plan och i samråd med B.

AFG.111 APD-plan som upprättas av entreprenör.

E ska upprätta APD-plan. APD-plan ska minst innehålla tanknings- och uppställningsplatser för maskiner, etableringsytor, bodplacering, kontor, containeruppställning, ev. inhägnad, arbetsvägar, uppsamlingsställe för avfall, ev. placering av hjärtstartare och första hjälpen samt uppsamlingsplatser vid nödläge. APD-plan ska godkännas av B innan etablering får ske.

AFG.12 Bodar

E tillhandahåller och bekostar samtliga bodar som krävs för entreprenaden. E ansöker, i det fall det krävs, och bekostar själv bygglov för sin etablering/bodar. B:s byggledare ska vid besök och provtagningar ha tillgång till kontorsplats i bod.

AFG.13 Tillfällig väg och plan

E ska under entreprenadtiden tillse att vägar inom arbetsområdet är fullt framkomliga för transporter. Eventuellt erforderliga tillfälliga vägar och planer inom arbetsområdet utförs och bekostas av E.

För upplagsplatser, uppställningsplatser eller annan användande av mark har E att träffa avtal med berörda markägare.

Enskild väg eller privat fastighet får inte användas av E utan att:

- Väghållaren eller fastighetsägaren lämnat sitt skriftliga tillstånd.
- Syneförrättning skett, vilket ska ligga till grund för beräkning av eventuellt skadestånd.

Vid syneförrättning ska B såväl som fastighetsägaren beredas tillfälle att delta.

E ska tillse att vägar upplåtna för trafik hålls rena från sten- och materialspill samt att skador orsakade av E omedelbart repareras.

AFG.14 Tillfällig el- och va-försörjning

E ombesörjer och bekostar anslutningar och tillfälliga ledningar, centraler, uttag, mätare etc.

AFG.141 Tillfällig elförsörjning och belysning

E bekostar all tillfällig el- och tele- och fiberförsörjning under entreprenadtiden. El-, tele och fiberkablar som berörs av tillfälliga anslutningar återställs i ursprungligt skick.

AFG.142 Tillfällig va-försörjning

E bekostar all tillfällig VA-försörjning under entreprenadtiden. E ansöker om “Abonnemang för byggvatten” för sin etablering och debiteras enligt Ljungby Kommuns fastställda taxor. VA-ledningar som berörs av tillfälliga anslutningar återställs i ursprungligt skick. E får utan kostnad nyttja befintliga vatten- och avloppsserviser.

AFG.16 Tillfällig skyltställning och tillfällig orienteringstavla

Utformning och placering i samråd med B.

AFG.2 Inmätning och utsättning

För koordinatsystem i plan och höjd gäller:

Plan: SWEREF99 13 30
Höjd: RH2000

Krav på inmätning och utsättning som utförs av E framgår i Handling 10.1 och 10.2 Mängdförteckning med beskrivande text.

Återutsättning av befintliga polygonpunkter, fixpunkter o.d. som raserats under byggnadstiden, bekostas av E.

All inmätning och utsättning ska beräknas, utföras och bekostas av E.

E ska utföra och bekosta alla mätningar och beräkningar för entreprenadens genomförande samt ensam ansvara för riktigheten av dessa, oavsett Bs kontrollmätning.

Alla mätprotokoll, beräkningar och utsättningsdata ska upprättas och förvaltas så att B kan utföra kontroll utan svårigheter.

AFG.3 Skydd m.m.

AFG.31 Skydd av arbete och egendom m.m.

AFG.311 Skydd av arbete

AFG.312 Skydd av ledning, mätpunkt m.m.

Utsättning av befintliga kablar och ledningar inom arbetsområdet ska begäras hos respektive ledningsägare innan markarbeten får påbörjas.

Befintliga markeringar så som gränsrör, stompunkter etc. får inte rubbas. För skadade markeringar bekostar E återutsättning.

AFG.313 Skydd av vegetation

Skydd av vegetation enligt krav i handling 10.1 Mängdförteckning med beskrivande text, kod BCB.412 och CBB.

AFG.314 Skydd av fornminne

Påträffas misstänkt fornlämning, formation eller dylikt ska arbetet avbrytas och B omedelbart underrättas. Arbetet får inte återupptas förrän tillstånd erhållits.

AFG.315 Skydd av egendom

E ska bedriva arbetena så att olägenheter inte uppstår för fastighetsägare eller fastighet exempelvis genom buller, vibrationer, damm och nedstänkning.

AFG.316 Tillfällig inhägnad

E ska skydda delar av arbetsområde där arbete pågår, så att obehöriga ej kommer in på området. Se kod BCB.414 i handling 10.1. Omfattningen bestäms i samråd med B.

Djupa schakter ska hägnas in.

AFG.34 Tillfällig inhägnad

AFG.34 Skydd mot buller

E ska bedriva arbetena så att buller och vibrationer inte överskrider angivna eller vedertagna gränsvärden. Se kap 2 och 3 i AFS 2023:10.

Ljuddämpning av maskiner ska följa gällande krav och normer samt ställas upp så att minsta möjliga störning uppstår.

AFG.35 Begränsning av och skydd mot miljöstörande utsläpp

Dammskydd ska utföras om dammspridning uppstår. Dammskydd av oljebaserat dammbindningsmedel är förbjuden. Dammbindning ska utföras med vatten och dammskyddsmedel som inte ger miljöstörande påverkan.

E ska utföra arbetet så att miljöstörande utsläpp undviks. Hantering och lagring av kemikalier och petroleumprodukter ska ske och utformat på sådant sätt att läckage till omgivande mark och va-ledning inte kan ske. Åtgärder skall vidtas så att inte mark och grundvatten inte förorenas av olja, drivmedel, kemikalier eller liknande.

Långtids; resp. dygnsvilouppställning av entreprenadmaskiner, lastbilar dyl. skall ske på hårdgjord yta samt förses med dropp- och spillskydd, som rymmer hela bränslevolymen.

E ska ha utrustning för sanering av olje- /kemikaliespill på väl utmärkt plats samt vara inarbetad i AMP, riskanalys resp. APD-plan. Avfettningsmedel eller därmed liknande produkter vid ex. vis maskin; fordonstvätt dyl. är förbjuden inom arbetsområdet.

AFG.7 Uppvärmning, uttorkning och väderberoende arbeten m.m.

AFG.75 Väderberoende arbeten

AFG.752 Snöröjning

E utför vid behov snöröjning och halkbekämpning för att sidoentreprenörer ska kunna ha åtkomst till sina respektive arbetsytor. Snöröjningen görs i samråd med sidoentreprenörerna.

AFG.8 Länshållning, renhållning, rengöring m.m.

AFG.81 Länshållning

Länsvatten från arbetsområdet ska avledas till punkt 3435 ritning R-51.1-2001, punkt 340 ritning R-51.1-2024 och/eller punkt 335 ritning R-51.1-2026. Erforderliga åtgärder ska vidtas för att avskilja slam eller sand innan avledning från arbetsområdet. Använda ledningar rensas och återställs i förutvarande skick.

För att kunna utföra länshållning även under icke ordinarie arbetstid skall E hålla personal i jourtjänst för ev. startande av pumpar o.d.

Vid länshållning i siltiga jordarter skall filter utföras runt länshållningspunkt.

All länshållning för entreprenadens utförande ska ingå i entreprenaden.

AFG.811 Länshållning för sidoentreprenör

Entreprenören ska omhänderta länshållningsvatten från sidoentreprenörer inom området.

AFG.82 Renhållning

E ska upprätta Plan för hantering av avfall enligt Avfallsförordningen.

Sortering av avfall ska minst ske enligt Kretsloppsrådets riktlinjer för byggsektorns avfallshantering – Basnivå.

E ska hålla arbetsområdet städat och förhindra nedskräpning till omgivande områden.

AFG.831 Städning

Arbetsområde samt uppställnings- och upplagsplatser ska vara avröjda och uppstädade före slutbesiktning. Uppställnings- och upplagsplatser ska vara återställda i ursprungligt skick.

AFG.832 Slutrengöring

AFG.84 Avetablering och återställande av mark och väg

Nyttjat arbetsområde ska efter entreprenadens färdigställande återställas till det skick det hade i samband med syn enligt AFC.122.

För områden som disponeras för etablering mm gäller att de ska avsynas tillsammans med B före etablering och efter arbetenas färdigställande. Disponerade områden ska återlämnas i avstädat skick.

E ska inhämta nöjdförklaring från fastighetsägare och väghållare efter återställandet av tillfälliga vägar och planer samt ianspråktagen mark. Om så inte sker äger B rätt att på E:s bekostnad eller genom avdrag slutföra E:s åtaganden.